

1500207-49.2022.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... dia dos fatos, o réu estava em ponto de tráfico de drogas e, por isso, foi conduzido à Delegacia na posse de dinheiro e de uma bicicleta. Na Delegacia, soube do furto de bicicleta das mesmas características daquela na posse do réu. A vítima foi chamada e reconheceu a bicicleta. A vítima narrou que foi ao banco e lá estava um sujeito com as características do réu fazendo louvor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500207-49.2022.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500207-49.2022.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171577/2022 - DEL.POL.LEME, 25751105 - DEL.POL.LEME, 2171577 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO SOUZA RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

ALEX SANDRO SOUZA RODRIGUES foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de junho de 2022, por volta das 11h00min, na Rua João Pessoa, n. 1, Centro, neste Município de Leme, subtraiu, para si, uma bicicleta colli, alumínio toro, aro 29 24 M, avaliada em R\$ 1.499,00, bem pertencente a Júlio César Cassemiro Junior.

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, não sendo absolvido sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviu-se uma testemunha, interrogando-se o acusado ao final.

As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação. A Defesa, por sua vez, advogou teses absolutórias, ressaltando a aplicabilidade da súmula 545 do STJ.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 50/52), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 54/55), pelo auto de avaliação (fls. 96/97) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A vítima, em solo policial (fl. 5), disse que, na data dos fatos, foi ao banco, deixando sua bicicleta no bicicletário do local, porém, sem trancar, devido à grande quantidade de pessoas que haviam por lá. Que o réu estava sendo no bicicletário, trajando "calça jeans rasgada, camisa branca com estampas da marca Adidas e cantando louvor". Relata que demorou cerca de 40 minutos no estabelecimento, contudo, no momento em saiu, já não encontrou mais sua bicicleta. Ao perguntar para populares, informaram que o réu havia acabado de sair com a bicicleta, sentido "Escola People". Nesse momento acionou a viatura da Polícia e logo depois foi informado pela Polícia Civil que sua bicicleta havia sido recuperada e o furtador encontrava-se neste Plantão Policial. Reconheceu a bicicleta apreendida como sendo a sua bicicleta furtada, bem como reconheceu o réu como sendo o mesmo indivíduo que estava no local dos fatos.

O policial civil EVERTON AGUILLAR BURATTO, em juízo, relatou que, no dia dos fatos, o réu estava em ponto de tráfico de drogas e, por isso, foi conduzido à Delegacia na posse de dinheiro e de uma bicicleta. Na Delegacia, soube do furto de bicicleta das mesmas características daquela na posse do réu. A vítima foi chamada e reconheceu a bicicleta. A vítima narrou que foi ao banco e lá estava um sujeito com as características do réu fazendo louvor religioso. Quando voltou do banco, a vítima não encontrou a bicicleta e os populares próximos lhe informaram que a bicicleta havia sido levada por aquele quem fazia os louvores. Ele foi levado à Delegacia na condição de usuário de drogas e estava na posse da bicicleta. A vítima reconheceu o réu como aquele quem fazia os louvores no banco. Indagado, o réu confessou a prática do furto para trocar por drogas.

No mesmo sentido, o testemunho do policial civil RODRIGO PADOAN ALBANEZ em sede extrajudicial (fl. 3).

O réu ALEX SANDRO SOUZA RODRIGUES disse, em solo policial (fl. 6), que, na data dos fatos, foi ao banco para receber o pagamento do bolsa família quando avistou uma bicicleta parada defronte ao local e decidiu subtraí-la para trocar por drogas. É usuário de crack e já foi preso por furto. Em juízo, em seu interrogatório, narrou que tem 41 anos de idade. Tem três filhos, dois com 3 anos de idade e uma filha com 18 anos. Não tem notícias recentes deles, mas, pelo que sabe, eles estão bem com as respectivas mães. Tem processo criminal anterior. É dependente químico por conta do uso de CRACK. A acusação é verdadeira. Pegou esta bicicleta na CEF para trocar por drogas. Estava há dois dias, fazendo uso intenso de drogas. Está arrependido. Isso aconteceu em um momento de fraqueza pessoal. Estava tentando melhorar, indo à Igreja. Errou, mas quer se reabilitar.

Observa-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto aqueles prestados em juízo quanto os de solo policial, são uníssomos e coesos, descrevendo os fatos com clareza, sendo que não há nos autos qualquer indício ou suspeita de que referidas pessoas tivessem algum motivo para falsamente incriminar o acusado, motivo pelo qual seus depoimentos merecem total credibilidade.

Anoto ainda que o réu foi encontrado na posse do bem subtraído e confessou a prática do delito em solo policial e em juízo.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de furto simples. Apurada a responsabilidade, passo à dosimetria da pena, segundo o critério previsto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

Na primeira fase, a partir da certidão de distribuição criminal de fls. 135/140, noto que o réu tem duas condenações criminais caracterizadoras de Maus Antecedentes (Foro de Campinas, 2ª Vara Criminal, data do fato: 23/04/2012, art. 33, "caput" do SISNAD, trânsito em julgado em 15/09/2014 e Foro de Campinas, 2ª Vara Criminal, data do fato: 20/08/2009, art. 155, § 4º, IV do CP, trânsito em julgado em 10/03/2010). Assim, majoro a pena-base em 1/5, fixando-a em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é multirreincidente, com duas condenações definitivas (Foro de Leme, Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, data do fato: 25/11/2019, art. 307, "caput", do CP, trânsito em julgado em 14/08/2020 e Foro de Leme, Vara Criminal, data do fato: 08/03/2021, art. 155, § 4º, I e IV c/c art. 14, II do CP, trânsito em julgado em 03/05/2021). Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, que compensa parcialmente com as agravantes e, dessa forma, afasta o aumento decorrente de uma dessas condenações ensejadoras de reincidência. Assim, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena. Torno, então, a pena definitiva em 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão e 14 dias-multa. O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 49 do CP, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Com base nos maus antecedentes e na reincidência, fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do CP.

Também à vista dos maus antecedentes e da reincidência, incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP) e do sursis penal (art. 77, CP).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu ALEX SANDRO SOUZA RODRIGUES, qualificados nos autos, pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão no regime inicial fechado e 14 dias-multa no valor unitário mínimo.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do réu, mantenho sua custódia cautelar, indeferindo a pretensão de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado: a) expeça-se guia de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados; d) oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação; e) intime-se o réu para pagar a pena de multa fixada, no prazo de 10 dias (art. 686 do CPP).

P. I. C.

Leme, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA